

อันมีราคาลดลง ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาเพิ่มค่าทดแทนที่ดิน ส่วนที่ถูกเวนคืนแก่ผู้ฟ้องคดีจากตารางวาละ ๒,๓๓๗ บาท เป็นตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท และพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนราคาลดลงให้ตารางวาละ ๑,๒๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนแล้วไม่เห็นด้วยจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นตารางวาละ ๔,๘๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๔๒๗,๘๐๐ บาท และจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน อันมีราคาลดลงเพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นตารางวาละ ๑,๖๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย นั้น

ในประเด็นการขอค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้น โปรดดูคำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่) หน้า ๒๗๘-๒๗๙

สำหรับในส่วนที่ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงเพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ขอให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้วินิจฉัยให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน อันมีราคาลดลงด้วย โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอไปในคำอุทธรณ์โดยชัดแจ้ง ก็ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วว่าควรจ่ายเงินค่าทดแทนส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจ เงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ จึงมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้มีการชำระเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือ จากการเวนคืนอันมีราคาลดลงเพิ่มขึ้น จึงถือว่าก่อนฟ้องคดีส่วนนี้ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๗/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่))

กรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแขวงทางหลวง ชนบทพังงา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืนกับกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พร้อมทั้งจัดส่งประกาศกำหนดราคา เบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และในส่วนของค่าทดแทนไม้ยืนต้น ราคาค่าทดแทนไม้ยืนต้นทั้งสิ้นควรจะเป็นเงินจำนวน



๓,๕๓๗,๕๔๐ บาท หลังจากนั้น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงาในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวณคีนอสังหาริมทรัพย์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนต้นไม้ และค่าทดแทนอื่น ๆ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทน อันไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะนั้น ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า การยื่นคำอุทธรณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ขอที่จะแจ้งผู้ฟ้องคดีถึงสิทธิในการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วแต่กรณี แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และผู้อำนวยการกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทนได้มีหนังสือกระทรวงคมนาคมลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติเพิ่มค่าทดแทนที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๘๑ เลขที่ ๑๗๘๒ และเลขที่ ๕๐๖๑ ส่วนที่ถูกเวนคืนจากตารางวาละ ๑,๒๕๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑,๖๒๕ บาท และไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือ เนื่องจากที่ดินเหลืออยู่มาก สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสามแปลง ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือแขวงทางหลวงชนบทพังงาได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์โดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้และดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามที่กำหนดในมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น อันถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของการอุทธรณ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนไม้นี้ндыนต้นและพืชผลแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองในส่วนที่ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนไม้นี้ндыนต้นและพืชผลเพิ่มแก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๘/๒๕๖๔ และที่ คผ.๔๙/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางที่ ๐๙๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เฉพาะส่วนที่สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้ลดชั้น



จากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ตัดการอนุญาตให้ได้รับการติดต่อหรือเยี่ยมเยียน ๓ เดือน และขังเดี่ยว ๑ เดือน นั้น คำสั่งพิพากเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพิพากและแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิพากต่อผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีบันทึกข้อความลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ สรุปผลการวินิจฉัยอุทธรณ์เสนอผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่ามีเนื้อหาว่าการลงโทษทางวินัยตามคำสั่งพิพากเป็นธรรมและเหมาะสมแล้ว และเห็นควรแจ้งผลการอุทธรณ์ไปยังเรือนจำกลางเขาบินเพื่อแจ้งแก่ผู้อุทธรณ์ทราบต่อไป หากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลาง ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ และรายงานกรมราชทัณฑ์ตามขั้นตอนต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นชอบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีสมควรที่จะเร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลในการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการเช่นนั้น กลับมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมส่งบันทึกข้อความสรุปผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไปยังผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินเพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ภายหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลในการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณา กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ใช่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งพิพากต่อผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเสียเอง แล้วมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมทั้งระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งพิพาก ซึ่งมีลักษณะเป็นการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีและได้มีการสั่งการตามกฎหมายแล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๗๑/๒๕๖๔ ที่ คร.๑๗๒/๒๕๖๔ และที่ คร.๑๗๓/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ฟ้องคดีระงับและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากเขตโบราณสถานวัดราชา (ร้าง) ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น โดยที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งในกรณีนี้โดยเฉพาะ กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางมาปรับใช้ โดยอนุโลมตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวัน นับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้บัญญัติกำหนดระยะเวลาการพิจารณา คำอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไว้เป็นการทั่วไปว่ามีกำหนดระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดหกสิบวัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๒ (๔) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างละเอียด ทำให้ไม่สามารถพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดสามสิบวันได้ กรณีจึงถือได้ว่าหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนครบหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ อันมีผลทำให้การพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๕/๒๕๖๓)

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานบริหารธุรกิจระดับ ๕ แต่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องข้อหานี้ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ซึ่งนำมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการยังไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหาย ฉะนั้น



การฟ้องคดีในข้อหานี้จึงยังไม่สามารถกระทำได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ย้ายและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ก. เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น คำสั่งพิพาทเป็นคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อันถือได้ว่ามีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาล จึงจะใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร้องทุกข์ต่อเลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามนัยมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามใบตอบรับ EMS ในประเทศว่า เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี สำนักงาน ก.ค.ศ. จะต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้มีคำชี้แจงประกอบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และ ก.ค.ศ. จะต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหรือหลักฐานหรือคำชี้แจงของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น แต่ถ้ามีความจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน กรณีที่ขยายเวลาแล้ว การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้ ก.ค.ศ. ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ดังนั้น ก.ค.ศ. จะต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการกับอีกเก้าสิบวัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ต้องเริ่มนับแต่วันที่



สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี คือ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งจะครบระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำประเด็นข้อพิพาทนี้มายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ ก.ค.ศ. ตามกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ และมีการสั่งการหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๗๔/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นั้น มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติว่า ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา ๘๘ ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้น หรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเลือกใช้สิทธิโดยการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลแล้ว จึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ครบขั้นตอนก่อน โดยข้อ ๑๐ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลได้รับหนังสืออุทธรณ์และเอกสารหลักฐาน เมื่อพิจารณาอุทธรณ์แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจึงจะสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์แล้วไม่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยไม่รอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือรอให้ครบกำหนด



ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว จึงเป็นกรณีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๘/๒๕๖๔)

๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการหอพักโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น... มีคำสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้... ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ ให้รัฐมนตรีพิจารณาโดยไม่ชักช้าจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จเมื่อใด ระยะเวลาอันสมควรจึงได้แก่ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และต้องถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวัน คือ วันที่เก้าสิบเอ็ดเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อรัฐมนตรีฯ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีฯ จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อรัฐมนตรีฯ พิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว จึงถือว่าวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายครบขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๘/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวาง ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยผู้ต้องขังฐานมีโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ และเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดวินัยผู้ต้องขังฐานมีซิมการ์ดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวน ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งเรือนจำกลางบางขวาง ที่ ๕๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ลงโทษผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัย ฐานมีโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ และที่ ๕๕๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลงโทษผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัย ฐานมีซิมการ์ด อุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์มือถืออื่นเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาออกคำสั่งล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังทั้งสองคำสั่งดังกล่าว นั้น คำสั่งทั้งสองคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง และท้ายคำสั่งดังกล่าวได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษวินัยดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งเรือนจำกลางบางขวาง ที่ ๕๕๒/๒๕๕๔ฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งเรือนจำกลางบางขวาง ที่ ๕๕๙/๒๕๕๔ฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙/๒๕๖๔)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้เพิกถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ลงโทษไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้ผู้ฟ้องคดี กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งที่สูงขึ้นตามที่เห็นสมควร และคืนสิทธิอันพึงมี พึงได้ตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งไล่ออกจากราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ขออนุญาตอุทธรณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าผู้ฟ้องคดีขอสิทธิการอุทธรณ์คำสั่งไล่ออกจากราชการ โดยที่ข้อ ๑๗ ของประกาศเดียวกัน กำหนดให้ผู้อุทธรณ์จะขออนุญาตอุทธรณ์ก่อนที่คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทำความเห็น หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล โดยตรง เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ ดังนั้น การแสดงเจตนา ขออนุญาตอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีย่อมมีผลเป็นการถอนอุทธรณ์นับแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือขออนุญาตอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้ว โดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้อง มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นขออนุญาตอุทธรณ์ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติอนุญาต ให้ถอนอุทธรณ์หรือไม่ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งพิพาทดังกล่าว แม้อต่อมาผู้ฟ้องคดี มีหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อีกครั้ง และมีหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขออนุญาตหนังสือ ถอนคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยคำอุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีต่อไป แต่ก็เป็นการดำเนินการภายหลังพ้นกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ตามข้อ ๕ วรรคสอง ของประกาศดังกล่าวแล้ว จึงหาไม่ผลเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการ แก้ไขความเดือดร้อนเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาลไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถใช้สิทธิฟ้อง ข้อนี้นี้ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๔/๒๕๖๔)



๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งตามหนังสือ ที่ ๐๐๓๐.๑๑๒/๙๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยไม่ได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีได้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่อย่างไรก็ดี กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำคำฟ้องในส่วนนี้มาฟ้องต่อศาลได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๑/๒๕๖๓)

๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า การที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งตามหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๐๐๓๓(๔)/๑๐๔๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต



ครอบครองแร่ ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ หยุดกิจกรรมการขุดขนแร่และขนส่งแร่ในพื้นที่ตามใบอนุญาตดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกับการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หยุดกิจกรรมการขุดขนแร่ และขนส่งแร่ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระราชบัญญัติแร่ฯ มิได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายกรณีคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ แต่เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ การดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ จึงต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอลถอนอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว กรณีจึงต้องรับฟังว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คส.๙/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขอนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของผู้อำนวยการเขตสายไหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหยุดประกอบการจนกว่าจะแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดไป ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหยุดประกอบการปรุงอาหารจนกว่าจะแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะได้กำหนดขั้นตอน



หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้ โดยมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กำหนดให้ผู้รับคำสั่งที่ไม่พอใจคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓) ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง ดังนั้น การฟ้องคดีในข้อหานี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้อง ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อนฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับในคำร้องอุทธรณ์ว่า ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิ ฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๗/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติให้ผู้ฟ้องคดีสันสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีได้ทำกินในที่ดิน ส.ป.ก. นี้ ตามเดิม นั้น เมื่อพิจารณา คำขอดังกล่าวแล้วเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ให้ผู้ฟ้องคดีสันสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟ้องคดีสันสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีจึงขอให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมบริวารออกจากที่ดินดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปทุมธานีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ตามข้อเท็จจริงข้างต้นเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี เป็นเกษตรกรผู้ถูกสั่งให้สันสิทธิตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อมติที่ให้ผู้ฟ้องคดีสันสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. มิใช่เป็นมติ ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่เป็นมติของผู้ถูกฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีได้รับ หนังสือแจ้งดังกล่าวแล้วเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีสันสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. นั้น ไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็น



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแห่งท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยแสดงหลักฐานอ้างอิงประกอบตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งการใช้สิทธิ อุทธรณ์คดีของผู้ถูกฟ้องคดีต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดข้างต้นนี้ถือเป็นกรณีที่กฎหมาย ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยยังมีไต่ยื่นอุทธรณ์ก่อน จึงเป็น กรณีที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายฯ ได้กำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน- นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวถูกเวนคืนทั้งแปลง กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอค่าทดแทน ที่ดินเพิ่มเป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมาได้รับการพิจารณา ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดิน จากอัตราตารางวาละ ๒๕,๖๐๐ บาท เป็นอัตราตารางวาละ ๔๘,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินยังไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็น ตารางวาละ ๑๙๓,๐๕๐ บาท นั้น โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๒ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้อีกเมื่อมีการ ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้ มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่มีการ ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่พิพาท มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผู้ใดไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทน ที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรี ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้น ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับ



หนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในคำวินิจฉัย ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน กำหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี ดังนั้น การที่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงได้อุทธรณ์ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท นั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เฉพาะในส่วนที่ขอให้เพิ่ม ค่าทดแทนที่ดินเป็นตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น ส่วนคำขอในส่วนที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเกินกว่าตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าว เป็นคำขอ ให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีขอไป ในคำอุทธรณ์ที่ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือได้ว่าคำฟ้องส่วนที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการจ่าย เงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนที่ขอไปในคำอุทธรณ์ที่ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำฟ้อง ที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องส่วนนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่) และที่ คผ.๑๗/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีคำฟ้องในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่คนฟ้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การรถไฟฯ พ่วงขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการรถไฟฯ พ่วงขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามลำดับ) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาดลดลง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่คน มิได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้วินิจฉัยกำหนดค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่เหลือจากการ เวนคืนของที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน อันมีราคาดลดลงนี้เป็นค่าทดแทนที่แตกต่างหากจากค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน กรณีจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่คนมิได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือ วิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนการฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และไม่อาจฟ้องคดีต่อศาล



ขอให้ศาลพิพากษาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงของที่ดินแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองสืบคนในส่วนนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕๐/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ประกาศของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดสอบ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสอบ โดยไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งประกาศผลการสอบข้อเขียนดังกล่าวว่าไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดแต่อย่างใด ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ประกาศผลการสอบข้อเขียนดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี หนังสือขอข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีลักษณะเป็นการยื่นอุทธรณ์ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดียังมีได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนด ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องข้อหานี้ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๘/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ยกเลิกคำสั่งสำนักงาน



เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการที่โรงเรียน ช. กรณิเจ็บป่วย เป็นการชั่วคราว มีกำหนด ๑ ปี เป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีช่วยราชการต่อเนื่องไปจนครบเวลาที่กำหนด ๑ ปี ตามคำสั่งช่วยราชการเดิม นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งพิพากษาและประสงค์จะฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการตามที่กำหนดในมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๘ (๑) และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวง ศึกษาธิการ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนี้จึงไม่อาจที่จะกระทำได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๙/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งให้พักราชการเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ที่อยู่ คือ บ้านเลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๗ ถนนหนองแคน ตำบลกำแพง อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไว้กับเจ้าหน้าที่ ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดส่งคำสั่งพิพากษาไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่อยู่ดังกล่าว โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ และนาง จ. ซึ่งเป็นพี่สะใภ้ของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามนัยมาตรา ๖๙ วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับกรณีนี้ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นาง จ. อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๖๔๑ หมู่ที่ ๗ ซอยหนองแคน ถนนคงวิบูลย์เกียรติ ตำบลกำแพง อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่คนละแห่งกับผู้ฟ้องคดี ในวันดังกล่าวไม่มีบุคคลใดอยู่ที่บ้านของผู้ฟ้องคดี



นาง จ. จึงได้รับเอกสารไว้แทนและนำไปวางไว้หน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ส่งต่อให้กับเจ้าของบ้านเลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๗ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เอกสารที่ส่งมาตามไปรษณีย์ดังกล่าวได้สูญหายไป นั้น เห็นว่า นาง จ. เป็นผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วได้เข้าทำกิจการในการรับคำสั่งพิพาทที่ได้ส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ แม้ว่าจะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ว่าขานวนใช้ให้ทำ แต่การกระทำของนาง จ. ดังกล่าวเป็นการจัดการงานไปในทางที่จะให้สมประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี การกระทำของนาง จ. ดังกล่าวจึงถือเป็นการจัดการงานนอกสั่งตามมาตรา ๓๙๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉะนั้น กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งพิพาทที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งพิพาทต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตามข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิพาทต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๘/๒๕๖๓)

๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสองฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งเกินกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ เมกะวัตต์ มีกำหนด ๑๐ ปี (ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม) โดยไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนตามที่มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด อีกทั้ง ในการติดตั้งเสากังหันลมไม่ได้มีการเว้นระยะห่างให้ถูกต้องตามข้อ ๕ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดระยะห่างที่ตั้ง



โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของต้นเสาและใบพัดกังหันลมตลอดเวลา จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว นั้น ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เป็นคำสั่งทางปกครอง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสองมิได้เป็นคู่กรณีในคำสั่งทางปกครองดังกล่าว จึงมิต้องดำเนินการอุทธรณ์เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายก่อนฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ดินแปลงเลขที่ ๘ ระหว่าง ส.ป.ก. ที่ ๔๘๓๘ II ๓๔๓๐ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่นาย ช. เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของนาย ช. นั้น ในประเด็นพิพาทนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีในการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่นาย ช. ผู้ฟ้องคดีจึงมิต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งจัดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ว. ตามใบทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น คำสั่งจัดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ว. เป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งบุคคลผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการตามทะเบียนดังกล่าว ในการเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๔๖ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจัดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕



แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิใช่ คู่กรณีในการออกคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีโดยการยื่นหนังสือ อุตธรณ์คำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๕๒๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ อันเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องมาจากผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นประกาศ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศทั้งห้าฉบับดังกล่าว นั้น โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรณีจึงมิใช่เป็นคู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่อยู่ในบังคับให้ต้องยื่นอุทธรณ์ ได้แย้งคำสั่งทางปกครองตามบทบัญญัติมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และถือว่าเป็น กรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ ไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่จำเป็นต้อง อุทธรณ์ก่อนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร.๑๗๗/๒๕๖๔)

